

PRINCIPIOS JURÍDICOS

INTEGRANTES:

Miguel Zamora (CISO) - Aitor Jiang (CDO) - Ian Santillán (CEO)

Borja Rodriguez (CIO) - Alejandro Zhou - Iván Morán



Índice

Resumen ejecutivo	3
1. Introducción.....	3
2. Datos tratados	3
2.1. Alumnado (menores y adultos)	3
2.2. Familias y tutores legales.....	4
2.3. Profesorado y personal de administración y servicio	4
3. Sistemas donde están tratados los datos	4
4. Bases de legitimación	6
5. Plazos de conservación	6
5.1. Principios y normas	6
5.2. Alumnado	7
5.3. Familias y tutores legales.....	7
5.4. Profesorado y personal administrativo y servicios	7
6. Medidas de seguridad	8
7. Conclusión	9
8. Referencias	10

Resumen ejecutivo

Este informe se emite en respuesta a la comunicación de CANCERBERO (Autoridad Nacional de Supervisión en Ciberseguridad), por la que la empresa ha sido seleccionada para una inspección del tratamiento de datos el 17 de febrero de 2026. El documento consolida la información relativa a los datos que tratamos del alumnado, las familias y el personal; describe cómo los tratamos y durante cuánto tiempo los conservamos, todo ello en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Este informe se complementa con la presentación en PowerPoint que el delegado de Protección de Datos (DPD) expondrá ante la autoridad. Por motivos de seguridad, la versión académica no incorpora credenciales, detalles operativos sensibles ni configuraciones que puedan comprometer el entorno.

1. Introducción

ATHENEA S.A. es una empresa española dedicada a la gestión y desarrollo de centros educativos de alta calidad. Constituida como sociedad anónima, se ha consolidado como uno de los referentes privados en el ámbito de la educación en España, gracias a su amplia red de instituciones que abarcan desde la educación primaria hasta la formación universitaria especializada. En este contexto, la inspección de CANCERBERO requiere presentar los datos que tratamos basándonos en el RGPD.

2. Datos tratados

2.1. Alumnado (menores y adultos)

CATEGORÍA DE DATOS	DATOS INCLUIDOS
Datos de identidad	Nombre DNI/NIE/Pasaporte Fecha de nacimiento
Datos de contacto	Domicilio Teléfono Correo electrónico
Datos académicos	Calificaciones Titulaciones obtenidas Informes de evaluación Faltas de asistencia
	Alergias

Datos de salud	Enfermedades crónicas Necesidades educativas especiales Informes psicopedagógicos
----------------	---

2.2. Familias y tutores legales

CATEGORÍA DE DATOS	DATOS INCLUIDOS
Datos de identidad	Nombres DNI
Datos de contacto	Teléfono Email/Gmail Dirección
Datos económicos	Número de cuenta bancaria

2.3. Profesorado y personal de administración y servicio

CATEGORÍA DE DATOS	DATOS INCLUIDOS
Datos de identidad	DNI N.º de Seguridad Social
Datos laborales	Nómina Formación Académica Títulos profesionales
Datos de salud	Bajas médicas
Datos bancarios	Cuenta para abono de nóminas

3. Sistemas donde están tratados los datos

En ATHENEA S.A., los datos personales se gestionan en los siguientes sistemas documentados. Estos sistemas dan soporte al alumnado donde incluye entre estos a menores, familias, docentes y personal administrativo.

Plataforma de gestión académica (expedientes y matrícula).

En este sistema, se tratará todo lo relacionado a la organización de asignaturas, calificaciones y becas. Los datos, que se tratan dentro de este sistema, son muy importantes, ya que en ellos se encuentran los datos personales de cada alumno y docente, lo que se considerarían como datos personales los que tienen bastante importancia, además que en muchas de nuestras instituciones tratamos con menores de edad, lo que resaltaría la importancia que hay que tener a la hora de mantener dichos datos confidenciales. **Plataformas de aprendizaje virtual** (comunicaciones, perfiles académicos y evaluaciones).

Este sistema se encarga de proporcionar al alumnado un entorno digital donde puede acceder a ciertos recursos para su día a día. A través de esta plataforma, el estudiante cuenta con la capacidad de consultar sus evaluaciones y además el estudiante dispone de herramientas que le facilita la comunicación con el profesorado.

Sistemas administrativos y económicos (personal, familias, pagos).

En este sistema se tratan datos realmente sensibles, puesto que se encuentran datos personales de docentes, tutores legales y familias de los alumnos, lo que indica que todos los datos personales mencionados están respaldados por un marco legal muy estricto. Además, que en esta sección tratamos con todos los datos bancarios y cuentas que están domiciliadas vinculadas a nuestros centros para el pago de las matrículas de los alumnos por lo que tiene una especial relevancia.

Aulas inteligentes y videoconferencia (grabación y docencia híbrida).

En el caso de las aulas inteligentes, se gestionan datos de carácter sensible, dado que, al tratarse de grabaciones de clases y videoconferencia, resulta imprescindible asegurar la privacidad de las personas que puedan aparecer en estas grabaciones, especialmente cuando se muestre la imagen de individuos.

Extremando la cautela hacia las grabaciones de clases, tanto a la hora de las imágenes y las grabaciones de voz en las instituciones donde tratamos con menores de edad, ya que requiere el correspondiente consentimiento legal, sin el cual no sería posible su tratamiento.

Bibliotecas digitales (historiales de uso y acceso a material académico).

Este sistema de bibliotecas digitales ofrece tanto al alumnado como al profesorado un espacio digital donde se les permiten consultar, gestionar y acceder a ciertas herramientas o materiales académicos. Además, gestiona el historial de uso donde se registran todas las búsquedas y descargas realizadas por el estudiante.

4. Bases de legitimación

El tratamiento de datos personales en Athenea S.A., se basa en las bases jurídicas conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

- a) Cumplimiento de una misión realizada en interés público (art. 6.1.e RGPD): permite tratar datos personales cuando es necesario cumplir una misión de interés público. Esto es aplicable en la gestión académica, expediente, evaluación, etc.

- b) Cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD): Athenea S.A. trata datos personales para el cumplimiento establecido en la normativa educativa como en la laboral.
- c) Ejecución de un contrato (art. 6.1.b RGPD): se aplica tanto en el ámbito laboral con el profesorado y personal administrativo como para la matrícula del estudiante.
- d) Consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD): se solicitarán consentimiento como para la publicación de imágenes en la página web o redes sociales, etc.

5. Plazos de conservación

5.1. Principios y normas

Los plazos de conservación de los datos personales en Athenea S.A. se determinan en base a los siguientes principios y normas:

Artículo 5.1.e de la RGPD: Los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento".

Artículo 32 de la LOPDGDD: Los datos personales serán bloqueado cuando ya no sean necesarios usarlos para el fin que motivó su tratamiento, estas quedando guardadas y a disposición de las Administraciones Públicas, jueces y tribunales para la atención de posibles responsabilidades.

Artículo 6.1.b RGPD. Establece que el tratamiento será lícito cuando: "sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales."

5.2. Alumnado

Datos de identidad y contacto.

Se conservan mientras que el alumno esté matriculado en el centro, posteriormente, se deben conservar durante 5 años para atender a las posibles responsabilidades legales o administrativas.

Datos académicos.

Se conservarán de forma permanente en lo relativo a expedientes académicos y titulaciones, de acuerdo con la normativa educativa, con el fin de poder acreditar la formación recibida por el alumnado.

Datos de salud.

Se conservarán únicamente durante el tiempo en que el alumno esté matriculado y mientras sean necesarios para garantizar su bienestar y atención educativa.

Posteriormente, se conservarán bloqueados durante un máximo de 5 años por posibles responsabilidades legales.

5.3. Familias y tutores legales

Datos de identidad y contacto.

Se conservarán mientras el alumno esté matriculado en el centro y hasta 5 años después de finalizar la relación con la institución educativa.

Datos económicos y bancarios.

Se conservarán durante la relación contractual y posteriormente durante 5 años conforme a la normativa fiscal y contable.

5.4. Profesorado y personal administrativo y servicios

Datos identificativos y laborales.

Se conservarán durante toda la relación laboral y posteriormente durante los plazos exigidos por la normativa laboral, generalmente hasta 4 años en materia de obligaciones con la Seguridad Social y hasta 6 años en materia contable y fiscal.

Datos bancarios.

Se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión laboral y posteriormente durante 6 años según la normativa contable y fiscal.

Datos de salud.

Se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión laboral y conforme a la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, manteniéndose posteriormente bloqueados durante los plazos legales establecidos.

6. Medidas de seguridad

Cifrado de comunicaciones internas y externas.

Garantizan que la información transmitida entre usuarios y sistemas no pueda ser interceptada o manipulada.

Cifrado de bases de datos y copias de seguridad.

Usados para almacenar datos, especialmente los que sean considerados sensibles.

Autenticación multifactor para acceso a sistemas críticos.

Hacemos uso de esta medida en los sistemas más importantes donde guardamos los datos más críticos e importantes, donde una filtración o ataque a estos datos sería fatal para la confidencialidad de nuestros datos, por eso para acceder a estos sistemas y tratar con estos datos, las pocas personas autorizadas estarán obligadas a autenticar varias veces la entrada a estos sistemas, por eso hacemos uso de las siguientes medidas: RSA, doble verificación, cifrado de datos extremo a extremo, además de la autenticación multifactorial, que obliga a identificarse de 3 formas distintas.

Principio de mínimo privilegio, asignando permisos necesarios según función. De esta forma nos aseguramos de que nuestros activos y datos más importantes tengan el mínimo acceso posible ya que de esta forma es mucho más complicado que alguien pueda acceder a ello, solo las pocas personas autorizadas contarán con los permisos necesarios

Registro y auditoría de accesos para garantizar trazabilidad.

Gracias a esta medida, nos permite seguir detalladamente el movimiento que tienen nuestros datos en todo momento, de esta forma en el caso de que hubiera un ciberataque, podríamos saber que recorrido tuvieron nuestros datos. Además, también hacemos uso de esta medida para asegurarnos gracias a auditorías a corto plazo, de que todos los datos importantes están siendo tratados correctamente por el personal autorizado y no hay ningún error en el uso de estos datos.

Segmentación de redes para limitar accesos entre entornos educativos, administrativos y técnicos.

Esta medida es muy útil a nivel de red, ya que esto lo que nos asegura es que en caso de que una de nuestras redes se vea comprometida, no pueda llegar a las demás redes y así sucesivamente hasta llegar a las bases de datos centrales, simplemente se quedaría en esa red.

Acceso remoto seguro mediante cifrado y doble verificación.

Si hacemos uso de esta medida, lo que nos aporta es que aunque tengan acceso a nuestras credenciales de inicio de sesión a cualquiera de nuestras plataformas, sea necesario una segunda confirmación por parte del estudiante, tutor, docente o el individuo al que se le robaron los credenciales, de esta forma de evita un acceso no autorizado de un tercero, ya que a la hora de iniciar sesión, se mandará un SMS o un mensaje con un código que será completamente aleatorio, y de esta forma solo el individuo podrá acceder a la plataforma, además de que estos códigos a nivel de paquete de datos y pasar la información de base de datos a dispositivo para poder acceder, todos esos códigos de doble verificación están cifrados, de esta forma en caso de que alguien consiga interceptar la comunicación no conseguirá el código a tiempo.

7. Conclusión

El análisis realizado sobre el tratamiento de datos personales en ATHENEA S.A. pone de manifiesto que la organización estructura su actividad conforme a los principios y exigencias establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). A lo largo del informe se han identificado las categorías de datos tratados, los sistemas en los que se gestionan, las bases jurídicas que legitiman su tratamiento, los plazos de conservación aplicables y las medidas de seguridad implementadas.

Asimismo, las bases de legitimación empleadas (artículo 6 RGPD), junto con el tratamiento específico de categorías especiales de datos conforme al artículo 9 RGPD, permiten garantizar que cada tratamiento se sustente en una causa jurídica válida. Del mismo modo, los plazos de conservación respetan el principio de limitación temporal, manteniéndose los datos únicamente durante el tiempo necesario para los fines que justificaron su recogida.

En conclusión, el tratamiento de datos personales en el ámbito educativo debe regirse por un enfoque preventivo y responsable, donde la protección de los derechos fundamentales de las personas —especialmente de los menores— sea prioritaria. El RGPD no solo establece obligaciones formales, sino que configura un modelo de cultura de cumplimiento basado en la responsabilidad activa y en la protección efectiva de los datos personales.

8. Referencias

- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
- Jefatura del Estado. (2018). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018.